

DEMANDA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL

Demandante

Juan Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 12345678.

Demandado

Comercializadora ABC S.A.S. identificada con NIT 900123456.

HECHOS

- El día 15 de enero de 2025 Juan Pérez celebró contrato de compraventa con Comercializadora ABC S.A.S. por valor de \$50.000.000.
- Según el contrato firmado por ambas partes, la empresa debía entregar la maquinaria adquirida antes del 15 de febrero de 2025.
- Llegada la fecha pactada, la maquinaria no fue entregada.
- El demandante envió correos electrónicos los días 20 de febrero, 5 de marzo y 15 de marzo de 2025 solicitando el cumplimiento del contrato.
- La empresa respondió indicando problemas logísticos internos.
- Como consecuencia del incumplimiento, el demandante perdió oportunidades comerciales valoradas en \$15.000.000.

PRUEBAS

Prueba documental 1

Contrato de compraventa firmado el 15 de enero de 2025.

Prueba documental 2

Correos electrónicos intercambiados entre las partes.

Prueba documental 3

Factura de pago No. FAC-2025-001.

Prueba testimonial

Declaración del señor Carlos Rodríguez, testigo presencial de la negociación.

Prueba pericial

Informe técnico sobre los perjuicios económicos ocasionados por la falta de entrega.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes.

Asimismo, el artículo 1613 del Código Civil establece la obligación de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento contractual.

La Constitución Política protege el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el incumplimiento contractual genera responsabilidad civil cuando se acredita daño y nexo causal.

PRETENSIONES

- Declarar el incumplimiento contractual por parte de Comercializadora ABC S.A.S.
- Condenar a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados.
- Condenar al pago de costas procesales.

RIESGOS IDENTIFICADOS

- Riesgo de insuficiencia probatoria si el testigo no comparece.
- Riesgo de contradicción entre el informe pericial y los documentos aportados.
- Riesgo de discusión sobre la cuantificación de perjuicios.

CONCLUSIÓN

El demandante considera que existen suficientes pruebas para demostrar el incumplimiento contractual y solicita que se accedan a las pretensiones formuladas en esta demanda.